

CONTRÔLE ET EVALUATION DES MARCHES PUBLICS : DYNAMIQUE DE COMPLEMENTARITE

REDIGE PAR

Brigitte Ayodé DOSSOU-ATIN

Spécialiste en Marchés Publics

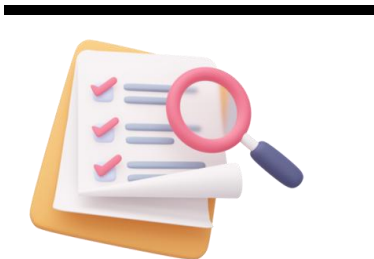
ayodeb2004@yahoo.fr

+229 01 95 59 45 72 / 01 51 82 81 95

SUPERVISE PAR

Akibou BASSABI MOUSSE

**Consultant I Formateur en Gestion
des Marchés Publics**



CONTENU

INTRODUCTION / CONTEXTE

QUEL EST LE PROBLEME ?

QUELS SONT LES IMPACTS / CONSEQUENCES & RISQUES ?

NOS APPROCHES DE SOLUTIONS PROPOSEES

CONCLUSION / OUVERTURE

INTRODUCTION / CONTEXTE



La gestion des marchés publics est un levier stratégique de développement pour les États. Elle mobilise une part significative des ressources publiques et constitue un outil de mise en œuvre directe des politiques publiques.

Ainsi, les fonctions de contrôle et d'évaluation des marchés publics apparaissent comme des garants de la transparence, et de la rationalisation des ressources publiques. Si le contrôle des marchés publics visant à vérifier le caractère légal et régulier de la passation et de l'exécution des marchés publics est bien connu, l'évaluation quant à elle, est très peu connue et sollicitée par les autorités contractantes dans le secteur.

En effet, l'évaluation des marchés publics est un processus systématique qui a pour objectif d'apprécier les résultats obtenus par rapport aux objectifs initialement fixés dans un cadre logique. Elle se base sur des critères qualitatifs et quantitatifs et ne se limite pas seulement à la régularité des procédures, mais s'intéresse à l'impact direct des projets financés par les marchés publics, sur les bénéficiaires. Elle peut être continue ou périodique et est axée sur l'analyse des écarts de performance (coût estimé/coût réel, délai prévu/délai réel, satisfaction des bénéficiaires par rapport aux besoins, etc...) en vue de proposer des pistes d'amélioration.

L'évaluation peut être donc intégrée dans la dynamique de gestion des marchés publics, dans une dynamique d'amélioration et de redevabilité. Le thème « **contrôle et évaluation des marchés publics : dynamique de complémentarité** » appelle donc l'attention sur la nécessité d'une interaction entre le contrôle et l'évaluation des marchés publics pour une meilleure performance du système.

QUEL EST LE PROBLEME?



Dans un contexte où la transparence, l'efficacité et la bonne gouvernance des marchés publics sont devenues des exigences fondamentales, le contrôle centré sur la régularité juridique et financière, et l'évaluation, axée sur les performances et les impacts, apparaissent comme deux mécanismes clés.

Cependant, ces deux démarches sont souvent mises en œuvre de manière cloisonnée, voire perçues comme redondantes ou concurrentes.

Dès lors, comment le contrôle orienté vers la régularité, et l'évaluation, centrée sur la performance et l'efficacité, peuvent-ils être combinés de manière complémentaire afin de renforcer la redevabilité, optimiser les performances et garantir une gestion publique efficace pour l'amélioration du système de gestion des marchés publics ?

Comment faire de ces deux approches, souvent confondues deviennent un seul et même levier complémentaire pour renforcer la transparence, la performance et la redevabilité dans la gestion des marchés publics ?

IMPACTS / CONSEQUENCES ET RISQUES

La complémentarité entre le contrôle et l'évaluation des marchés publics est un sujet complexe qui engendre des impacts et risques variés. Voici une analyse approfondie de ces éléments :

Impacts positifs :

- Amélioration de l'efficacité et de l'efficience qui passe par la conformité et la régularité du contrôle et le renforcement de la performance de l'évaluation
- Renforcement de la transparence et de la redevabilité dans ce sens que les deux fonctions contribuent à prévenir la corruption et les irrégularités et favorisent la transparence dans l'utilisation des fonds publics et renforcent la confiance de citoyens
- Optimisation des dépenses publiques car pendant que le contrôle assure que les fonds publics sont utilisés de manière appropriée et conforme aux objectifs fixés, l'évaluation permet d'identifier les marchés publics qui génèrent les meilleurs impacts (économiques, sociaux, environnementaux etc...)
- Innovation et amélioration continue : Pendant que le contrôle aide à mettre en lumière les failles et les axes d'amélioration, l'évaluation permet d'identifier les bonnes pratiques et de les diffuser en intégrant les leçons pour les marchés futurs afin de minimiser les marchés d'erreurs. Ces impacts ne sont pas sans risques sur le processus.

Risques potentiels

- Risque de corruption et de fraude d'où l'importance de renforcer l'intégrité des acteurs et mettre en place des mécanismes de détection efficaces
- Risque de manipulation des évaluations pour masquer les problèmes ou justifier des décisions d'où l'importance de garantir l'indépendance et l'objectivité des évaluateurs
- Risque de non-utilisation ou sous-utilisation des résultats d'où l'importance de mettre en place des mécanismes pour assurer que les recommandations sont mises en œuvre lors des futures planifications

IMPACTS / CONSEQUENCES ET RISQUES



Autres risques

- Bureaucratie excessive : Un contrôle trop rigide et des évaluations trop fréquentes peuvent alourdir les procédures et ralentir la réalisation des projets et compromettre l'efficacité
- Redondances ou chevauchement : si les rôles des organes de contrôle et d'évaluation ne sont pas bien définis, cela peut entraîner des conflits de compétences, voire une surcharge pour les entités auditées.
- Utilisation instrumentale ou politisée des résultats qui se traduit par la manipulation des rapports de contrôle ou d'évaluation à des fins politiques, ce qui pourra nuire à l'objectivité et à la crédibilité du système.
- Résistance aux changements : les acteurs impliqués dans les marchés publics peuvent être réticents aux contrôles et aux évaluations surtout si ceux-ci révèlent des lacunes. Il est donc important de favoriser une culture de transparence et d'amélioration continue.

Bien que ces notions présentent des risques potentiels, la mise en œuvre complémentaire est bien envisageable. Il serait nécessaire d'apporter des solutions.

VOICI LES SOLUTIONS PROPOSEES

Pour que la complémentarité entre le contrôle et l'évaluation des marchés publics soit une réalité, plusieurs leviers peuvent être activés. Il s'agit entre autres de :

1. L'intégration des deux fonctions dans le cycle de gestion des marchés publics ; (mettre en place un cadre commun où contrôle et évaluation sont prévus dès la planification du marché jusqu'à son exécution et son suivi)
2. L'Intégration des critères d'évaluation de performance dans les procédures de passation, dans le cadre logique MP (ex : clauses de résultats, KPI)
3. Rendre l'évaluation obligatoire pour certains seuils budgétaires ou types de projets ;
4. Former et sensibiliser les acteurs
5. Renforcer l'indépendance et l'objectivité des évaluateurs
6. Etablir des mécanismes de coordination entre les organes de contrôle et d'évaluation pour de futures opérations de passation
7. Créer un cadre de collaboration entre les instances de contrôle et d'évaluation
8. Mettre en place un système de suivi de mise en œuvre des recommandations issues des évaluations
9. Faire une utilisation conjointe des données en exploitant les données collectées par le contrôle pour alimenter les évaluations et utiliser les résultats des évaluations pour orienter les actions de contrôle et de passation
10. Mettre en place des tableaux de bord pour suivre l'évolution des indicateurs et identifier les écarts.
11. Intégrer l'aspect « évaluation du contrôle » pour mesurer les écarts et l'impact de contrôle sur les opération de gestion des marchés publics

VOICI LES SOLUTIONS PROPOSEES

ASPECTS	CONTROLE DES MARCHES PUBLICS	EVALUATION DES MARCHES PUBLICS
Objectif principal	Vérifier la conformité juridique et réglementaire des procédures de passation des marchés publics	Mesurer l'efficacité, l'efficience, l'économie et l'impact du système des marchés publics pour améliorer les pratiques futures et atteindre les objectifs fixés
Moments d'intervention	En continu (contrôle à priori, à postérieur, contrôle interne) ou ponctuel (audit ex-post)	Périodique ou à la demande de l'autorité contractante
Portée	Processus complet de passation (planification, publicité, attribution, exécution) pour en vérifier la régularité	Indicateurs de performance (coût, délai, qualité, taux de mise en concurrence etc, comparaisons et bénéficiaires)
Acteurs	Organes de contrôle (internes ou externes) autorités de régulation, inspection, cours des comptes	Autorités contractantes, experts indépendants
Méthodologie	Examen documentaire, test de conformité, observations de terrain, entretiens ciblés	Tableaux de bord, analyse statistique, enquête de satisfaction, études d'impact, benchmark internes et externes analyse coût-bénéfice, Cadre logique définie à la planification
Résultats et actions	Rapport de conformité avec ou sans constante d'irrégularité et recommandations immédiates, injonctions, sanctions administratives, transmission aux autorités judiciaires en cas d'infractions	Rapport de performance avec écarts mesurés, Identification des bonnes pratiques et des points d'améliorations, formulation de recommandations stratégiques pour les futurs marchés ajustant des politiques et procédures
Suivi post-mission	Suivi de la mise en œuvre des recommandations	Actualisation des tableaux de bord, actualisation des indicateurs clé de performance, revues périodiques et améliorations méthodologiques

LA VERITABLE INTERROGATION

Le contrôle et l'évaluation des marchés publics ne doivent plus être envisagés comme deux démarches séparées, mais comme deux leviers complémentaires au service d'une gestion publique plus performante, transparente et redevable.

Leur articulation permet non seulement de sécuriser les processus, mais aussi d'apprendre des pratiques passées pour améliorer les décisions futures.

En combinant des mécanismes rigoureux de contrôle et des évaluations détaillées, il devient possible non seulement de respecter les normes et les régulations, mais aussi d'assurer une gestion efficace des ressources et une amélioration continue des processus d'achat public.

Ainsi une dynamique de complémentarité bien pensée entre ces deux outils est une condition essentielle pour renforcer la gouvernance publique et optimiser l'impact des marchés sur le développement économique et social mais elle doit être mise en œuvre de manière réfléchie pour éviter les risques.

Au regard du caractère très peu connu de l'évaluation dans le système de passation des marchés publics, ne serait-il pas encore plus optimal de l'associer à l'audit régulièrement fait pour de meilleurs résultats ?

La combinaison évaluation + audit de performance ne renforcera-t-elle pas à la fois la performance et la conformité des procédures d'achat ?

QUI-SOMMES NOUS?



BASS CONSULTING

Cabinet de Formation et de Conseil

Nous sommes convaincus que les idées et solutions présentées dans ce rapport peuvent avoir un impact significatif sur votre organisation.

Notre expertise, enrichie par un accompagnement de 17 pays à travers l'Afrique, est à votre disposition pour vous aider à concrétiser ces perspectives et à relever vos défis.

Que ce soit pour des formations adaptées, une assistance stratégique ou un accompagnement sur mesure, notre équipe est prête à travailler avec vous pour atteindre vos objectifs.

Contactez-nous dès aujourd'hui pour transformer ces idées en actions concrètes et propulser votre carrière vers de nouveaux horizons.

+228 92 09 09 02 | +228 99 09 09 02 | +971 05 06 15 28 62

consulting@bassentreprises.com | www.bassentreprises.com